

N. R.G. 1178/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

terza sezione civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Roberto Aponte	Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis	Consigliere
dr. Maria Carla Rossi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al **n. 1178/2022 r.g.**

promossa da

Parte_1 (C.F. *C.F._1* e *Parte_2*
[...]) (C.F. *C.F._2* , residenti in Milano, Via Perugino n. 9, rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Fossati (CF *C.F._3* , pec: [...]
Email_1 fax: 02.4547.2564 presso cui ricevere le comunicazioni di cancelleria) e domiciliati presso il suo studio in Milano, via Tommaso Salvini 5.
appellanti

Controparte_1 (c.f.: *C.F._4*) residente in Milano, Via Ciconara n. 3, rappresentato dal Prof. Avv. Luca Boggio del Foro di Biella (c.f.: BGGL-
C.F._5 – pec: *Email_2* fax 015 8556666)

Appellato

e

Controparte_2 (C.F. *C.F._6*), residente in Milano Via Lodovico Settala n. 1 rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Maria Costa Angeli (*C.F._7*) del Foro di Milano Pec: *[...]* *Email_3* e dall'Avv. Costa Angeli Federico Maria del Foro di Milano CF. *C.F._8* con Studio in Milano alla Via Redi nr. 25 pec. *Email_4* Fax. 02.201192, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato

appellato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli appellanti *Parte_1* e *Parte_2*

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione, in accoglimento della proposta impugnazione:

Nel merito: in riforma della sentenza n.2023/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 4 Febbraio 2022 e pubblicata in data 8 Marzo 2022 accogliere le seguenti conclusioni per i motivi di cui in atti:

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità attiva in capo al signor *Controparte_1* ad agire in via esecutiva per il credito di euro 339.939,12 azionato nel contesto dell'esecuzione 1866/2018 e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o l'estinzione parziale della predetta esecuzione e/o l'inefficacia parziale degli atti di precetto, pignoramento di tutti i successivi atti compiuti;

preso atto della prevalenza del giudicato portato dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1718/2018 (sulla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 148/2017) in relazione all'esistenza dell'obbligo di *CP_3* di manlevare, indennizzare e fornire la provvista per i debiti fideiussori contratti dai signori *Pt_2* con il ceto bancario, tra i quali è ricompreso il debito *Contr* accertare e dichiarare nei confronti del sig. *[...]*

Controparte_2 attuale titolare del credito originariamente vantato da *Contr* (e di poi ceduto al signor *CP_1* e da questi a *CP_3*), e di tutti gli aventi causa, l'estinzione per confusione e/o compensazione e/o per qualunque altro modo ravvisabile del credito oggetto della cessione perfezionata tra *CP_5* ed il sig. *CP_2* in data 15/07/2016 e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto dai signori *Pt_2* per il credi-

to di euro 339.939,12 oltre interessi e spese legali originariamente vantati da [...] *Controparte_6* (già *Controparte_7*) in forza della fideiussione rilasciata dai signori *Pt_2* nell'interesse della nuova punto con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio

L'appellato *CP_1*

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN VIA PRINCIPALE

Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2023 dell'8 marzo 2022 e, per l'effetto, rigettare le domande degli appellanti oppositori poiché infondate in fatto e in diritto.

IN OGNI CASO

Con il favore di spese, I.V.A. e C.P.A.

L'appellato *Controparte_2*

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis:

1) Dichiarare inammissibile l'impugnazione stante la assenza di ragionevole probabilità di

essere accolta ex art. 348 bis c.p.c.;

2) In ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata nr. 2023/22 del 04.02.2022 del Tribunale di Milano con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Federico Costa Angeli
che si dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con precetto 14/5/2018 *Controparte_1* intimava a *Parte_2* e *Parte_1* il pagamento della complessiva somma di € 404.524,61 sulla base di due titoli esecutivi:

- a) sentenza n. 12355/2014 con la quale il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo esecutivo n. 9043/11 recante il credito, ceduto da *Contr* a *Controparte_1* dell'importo in linea capitale di € 339.939,12, nonché € 25.239,32 per interessi al 30.9.14 e € 3.445,00 per spese legali ed anticipazio-

ni oltre rimborso forfettario e ha condannato gli opposenti alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione nell'importo di € 11.511,50;

- b) sentenza del Tribunale di Milano n. 14548/12, con la quale è stata accolta l'azione revocatoria proposta nei confronti dei debitori, e questi ultimi sono stati a rimborsare le spese di lite liquidate in € 11.430,00 da maggiorarsi con rimborso forfettario, contributo previdenziale e IVA, oltre a € 588,00 per spese di annotazione nei Registri Immobiliari della sentenza n. 14548/12.

2. Nel corso dell'esecuzione immobiliare, iniziata con pignoramento notificato il 29/8/2018, interveniva *Controparte_8* quale mandataria di *Controparte_9* creditrice dell'importo complessivo di € 177.895,01 (comprensivo di capitale, interessi e spese del procedimento), in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 8698/2015.

3. Successivamente all'udienza di vendita, con ricorso al giudice dell'esecuzione depositato il 26/11/2019, i debitori esecutati proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., assumendo di essere venuti a conoscenza che *CP_1* in data 5/11/2014, e quindi prima dell'inizio dell'azione esecutiva, aveva ceduto il credito a *Controparte_5* che la cessionaria, a sua volta, in data 15/7/2016 aveva poi ceduto il credito a *CP_2* il quale aveva poi ceduto nuovamente il credito stesso a [...] *CP_5* limitatamente all'importo di € 40.000,00; che, dunque, l'esecuzione era improcedibile per difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a *CP_1*. Chiedevano pertanto, previa sospensione dell'esecuzione, che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e/o di titolarità attiva in capo ad *CP_1* [...] ad agire in via esecutiva e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità e/o estinzione della esecuzione e/o l'inefficacia degli atti di precetto, pignoramento e di tutti i successivi atti compiuti.

4. Con comparsa depositata il 9/1/2020 interveniva nel procedimento *CP_10* [...] quale cessionario del credito vantato da *CP_1* portato dal decreto ingiuntivo del tribunale di Milano 9043/11, dichiarando di volere proseguire l'azione e chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato per l'importo di € 299.939,11.

5. Il giudice delegato rigettava l'istanza di sospensione con ordinanza 25/1/2020 confermata, a seguito del reclamo proposto dai ricorrenti, dal Tribunale con ordinanza 23/9/2020.

6. Con citazione notificata il 23/4/2020 i debitori instauravano la fase di merito dell'opposizione. Gli opposenti ribadivano l'eccezione di carenza di legittimazione e/o di titolarità attiva in capo ad *Controparte_1* ed eccepivano, altresì, che il credito da questi azionato in via esecutiva si era estinto per confusione, ex art. 1253 c.c., a seguito della cessione dello stesso da *CP_2* alla società *Controparte_5* società che, con atto del 30/6/2009 si era obbligata a indennizzare, rimborsare e manlevare essi opposenti da ogni pretesa fondata sulle garanzie fideiussorie dagli stessi prestate nell'interesse di *Parte_3* a favore degli istituti Bancari e di società di leasing.

7. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

8. Il tribunale, con sentenza n. 2023 depositata l'8/3/2022, rigettava l'opposizione e condannava gli opposenti a rimborsare le spese processuali ai convenuti opposti.

8.1 Nel motivare la decisione osservava che dai documenti prodotti in giudizio era emerso che *CP_1* aveva ceduto a *Controparte_5* unicamente il credito di € 339.939,12 in linea capitale oltre interessi, fondato sul decreto ingiuntivo n. 9043/2011, confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano; mentre non aveva ad oggetto, tra gli altri, il credito per spese di lite, pari ad € 11.430,00 oltre accessori, liquidato dalla sentenza n. 14547/2012 del Tribunale di Milano nel giudizio ex art. 2901 c.c. Per tale ragione, a prescindere da ogni altra considerazione in punto di efficacia del mandato all'incasso conferito dalla società *Controparte_5* al cessionario per la riscossione dei crediti oggetto di cessione, l'opposizione svolta dagli esecutati, con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione in ordine a tutti i crediti azionati, era priva di fondamento.

8.2 Era in ogni caso infondata in diritto, proseguiva il Tribunale, la tesi degli opposenti secondo cui il difetto di legittimazione del creditore procedente comporterebbe la caducazione degli atti esecutivi anche nel caso di intervento di altri creditori mu-

niti di titolo in data anteriore alla pronuncia dell'illegittimità dell'azione esecutiva promossa dal precedente, posto che "ciò che rileva per la salvezza degli atti esecutivi è che il pignoramento sia stato promosso sulla base di un titolo esecutivo formalmente valido ed efficace e idoneo a legittimare l'esecuzione", essendo irrilevanti, per contro, "le vicende sostanziali, le quali possono costituire motivi di opposizione all'esecuzione e rilevano nei rapporti tra il singolo creditore e il debitore, senza inficiare la legittimità formale degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, dei quali possono avvalersi i creditori intervenuti prima della eventuale declaratoria della insussistenza del diritto di agire *in executivis* in capo al precedente".

8.3 Quanto, poi, all'eccezione di estinzione del credito per confusione, il Tribunale osservava che non vi erano elementi per ritenere che con l'accordo intercorso nel 2009 tra *CP_3* e i signori *Pt_1* e *Pt_2* avessero inteso stipulare un contratto di accollo disciplinato dal codice civile e che la società *Controparte_5* avesse inteso assumere, direttamente nei confronti dei creditori, la stessa obbligazione gravante sui signori *Pt_1* e *Pt_2*. La pattuizione tra la società *Controparte_5* e i debitori *Pt_4* [...] e *Pt_1*, genericamente richiamata nella garanzia Confidi (all. Q del fascicolo dell'opponente) poteva, al più, essere ricondotta alla fattispecie atipica dell'accollo interno o semplice, con la quale il debitore e il terzo convengono l'assunzione del peso del debito da parte del terzo in senso meramente economico, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare, dal lato passivo, l'originaria obbligazione. Tale ricostruzione era coerente con i rilievi svolti dalla Corte d'Appello di Firenze che, infatti, non aveva accertato l'esistenza di un accollo riconducibile alla disciplina del codice civile, ma aveva accertato l'esistenza di un obbligo "manleva" della società *Controparte_5* nei confronti dei soli *Pt_1* e *Pt_2* con la conseguenza che doveva escludersi che per effetto della cessione del 2014 si fosse realizzata la riunione nella società *Controparte_5* della qualità di debitore e di creditore in relazione a tale rapporto. L'impegno a manlevare avrebbe potuto fondare, nei limiti in cui la stessa è proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione, un'eccezione di compensazione che, tuttavia, non era stata tempestivamente dedotta dalla parte come motivo di opposizione.

9. Avverso tale sentenza *Parte_2* e *Parte_5* *l.*, con atto notificato ai soli *CP_1* e *CP_2* hanno proposto appello affidato a due motivi.

9.1 Con il primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, abbia ritenuto legittimato *CP_1* ad agire esecutivamente per l'intero importo di € 404.524,61. Osservano che il primo giudice, *"partendo dal dato letterale della cessione del credito perfezionata tra il signor CP_1 e CP_3 nel novembre 2014 ha ritenuto che ad essere ceduto sia stato solo il credito originariamente vantato da ^{Contr} (nei confronti dei signori Pt_2 per la somma di € 339.939,12 oltre interessi, mentre non sarebbe stato ceduto il credito di €. 11.430,00 portato dalla sentenza di Revocatoria di cui CP_1 sarebbe rimasto titolare"*. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione quanto meno limitatamente al credito di €. 339.939,12 oltre interessi e spese, atteso che *CP_1* "non aveva più la titolarità di quel credito a far tempo dal 2014 e rilevando altresì che tale carenza di legittimazione sostanziale rilevarebbe come motivo di merito del rapporto creditore/debitore".

9.2 Con il secondo motivo impugnano il rigetto dell'eccezione di estinzione del credito fatto valere dall'ultimo cessionario *CP_2* intervenuto nel processo esecutivo. Deducono che, come accertato dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza passata in giudicato, *CP_3* ha assunto l'obbligo *"di tenere indennizzati, manlevati e/o di fornire ai signori Pt_2 la provvista necessaria alla estinzione dei debiti fideiussori contratti con il ceto bancario dall'allora Parte_3*, con la conseguenza che *"allorquando CP_3 ha acquistato da CP_1 lo stesso credito ^{Contr} (nel 2014) era già debitore dei signori Pt_2 per il medesimo importo e comunque già a conoscenza della pendenza dei giudizi contenenti la richiesta di accertamento di tale obbligo". Tale situazione, secondo gli appellanti, avrebbe comportato l'estinzione del credito per confusione *"in quanto al momento dell'acquisto del credito ^{Contr} da parte di CP_3 [...] (nel novembre 2014), quest'ultima risultava creditrice e debitrice dei signori Pt_4 [...] per lo stesso importo, estinguendo per confusione il credito medesimo"*. Il Tribunale sarebbe incorso in errore, pertanto, nel rigettare l'eccezione sul rilievo che *CP_3 [...] avrebbe assunto nei confronti dei signori Pt_2 un obbligo di manleva e non un obbligo di subentrare nell'obbligazione afferente il credito ^{Contr} con la conseguenza**

che non si sarebbe determinata un'ipotesi di confusione (non essendosi verificato il subentro del medesimo soggetto che atterrebbe ai subentri sia dal lato attivo sia da quello passivo del rapporto giuridico originario) quanto piuttosto di compensazione. In ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto qualificare diversamente i fatti allegati a fondamento dell'eccezione e dichiarare il credito estinto in forza della diversa fattispecie estintiva ritenuta sussistente.

10. Entrambi gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

10.1 CP_1 deduce di avere legittimamente agito esecutivamente per l'intero credito in forza del mandato irrevocabile all'incasso ricevuto dalla cessionaria CP_3 che lo abilitava, almeno fino alla notifica della cessione (mai avvenuta), ad esigere anche coattivamente i crediti dal medesimo ceduti.

10.2 Quanto all'eccezione di estinzione del credito per confusione o per compensazione, entrambi gli appellati deducono che la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 148/2017 passata in giudicato, ha escluso la sussistenza dell'obbligo di [...] CP_5 di manlevare, tenere indenne o rimborsare gli odierni appellanti in relazione allo specifico credito azionato da Contr con il decreto ingiuntivo n. 943/2011, sicché il successivo giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, riguardante l'obbligo di CP_3 di manlevare gli oppositori in relazione ad un diverso credito (credito vantato da Contr, già Controparte_12, nelle more già saldato), non fa venire meno l'efficacia del primo giudicato. Il riferimento all'obbligazione di garanzia di CP_5 nei confronti degli Pt_2 contenuto in detta sentenza, osservano ancora gli appellati, non costituisce statuizione coperta da giudicato una pronuncia meramente incidentale finalizzata all'ottenimento di una pronuncia condanna inerente, un altro credito relativo ad altro soggetto. Osservano, comunque, che il Tribunale ha correttamente escluso che sia ravvisabile l'estinzione per confusione e altrettanto correttamente ha ritenuto non rilevabile d'ufficio quella per compensazione.

11. All'udienza del 16/5/2023 le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

12. Deve premettersi che in primo grado gli opposenti avevano domandato che fosse accertata l'insussistenza del diritto del procedente *CP_1* di agire esecutivamente per l'intero credito di € 404.524,61 per essere stato il credito stesso ceduto, anteriormente all'inizio dell'azione esecutiva intrapresa nel 2018, con atto in data 5/11/2014, a *Controparte_5* (e, poi, da questa, in data 15/7/2016, a *CP_2* . Quale conseguenza della "mancanza originaria del titolo esecutivo in capo al procedente", avevano quindi chiesto che fosse dichiarata la "caducazione *ex tunc* degli atti della procedura esecutiva, senza che potesse assumere rilievo il successivo intervento di *Controparte_8* quale mandataria di *Controparte_9* . La domanda di accertamento del difetto di legittimazione sostanziale del creditore procedente costituiva, cioè, il presupposto della domanda di estinzione della procedura esecutiva. Il Tribunale, per contro, ha ritenuto che oggetto di cessione da *CP_1* a *Controparte_5* siano stati solo alcuni dei crediti azionati esecutivamente (essendo stato escluso dalla cessione il credito per spese di lite liquidate con la sentenza n. 14584/2012 pronunciata dal Tribunale di Milano sull'azione revocatoria) e ha pertanto rigettato, essendo comunque *CP_1* legittimato ad agire esecutivamente per la soddisfazione del credito oggetto della citata sentenza del Tribunale di Milano, la domanda di caducazione degli atti della procedura esecutiva in pregiudizio anche degli eventuali creditori intervenuti nella procedura esecutiva.

13. Gli appellanti non hanno impugnato tali statuizioni, ma si sono limitati a censurare la sentenza per non avere il Tribunale accolto parzialmente l'opposizione quanto alla contestazione del diritto di *CP_1* a procedere ad esecuzione forzata per l'importo (oggetto del credito ceduto a *Controparte_5* di € 339.939,12. Proprio perché non sono più in contestazione la legittimazione di *CP_1* ad agire *in executivis* per il minor importo di € 11.430,00 e la validità del procedimento esecutivo, del resto, l'appello non è stato notificato a *Controparte_8* quale mandataria di [...] *CP_9*

14. Premesso, dunque, che la sentenza è passata in giudicato nella parte in cui ha escluso la caducazione degli atti di esecuzione nei confronti dei creditori intervenuti (*CP_2* e *CP_9*), osserva il collegio che l'appello è fondato per quanto concerne il mancato accertamento del difetto di legittimazione di *CP_1* a procedere a

esecuzione forzata limitatamente al credito ceduto a terzi anteriamente all'inizio dell'esecuzione. Il contratto di cessione di credito, invero, ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. n. 4713/2019). Né la legittimazione di CP_1 ad agire esecutivamente per il credito ceduto può trovare giustificazione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, nel mandato all'incasso conferitogli dalla cessionaria CP_3. Quest'ultima, infatti, ha a sua volta ceduto il credito ad un terzo (CP_2 il 15/7/2016, anteriormente, quindi, all'inizio dell'esecuzione. Tale cessione ha fatto venir meno, in capo alla mandante, il credito oggetto del mandato all'incasso, con conseguente venir meno - come, del resto, già osservato dal Tribunale con l'ordinanza 23/9/2020 di rigetto del reclamo proposto contro il diniego di sospensione dell'esecuzione - del mandato stesso.

15. Il rilevato difetto del diritto di CP_1 di procedere ad esecuzione forzata per il credito di € 339.939,12 portato dal decreto ingiuntivo n. 9043/2011, non comporta, tuttavia, l'inefficacia dell'intervento del cessionario CP_2. Quest'ultimo, che ha acquistato il credito da Controparte_5 in data 15/7/2016 (anche se ha successivamente ceduto nuovamente a CP_3 il medesimo credito limitatamente all'importo di € 40.000,00), ha chiesto di partecipare alla distribuzione del ricavato, sulla base del titolo in questione, per l'importo di € 299.939,12 (come già osservato dal Tribunale, in altri termini, dell'ultima cessione da CP_2 a Controparte_5 si dovrà tenere conto in sede di distribuzione del ricavato).

16. È privo di fondamento il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di accertamento dell'estinzione del credito, a seguito della sua cessione, in data 15/7/2016, da CP_1 a Controparte_5 per effetto di

confusione. Sostengono, gli appellanti, che, essendosi la *Controparte_5* con *side letter* del 30/6/2009, impegnata ad “accollarsi” ovvero a “manlevare e tenere indenni” i signori *Pt_1* e *Pt_2* di tutti gli esborsi derivanti dalle fideiussioni da questi rilasciate in favore di diversi istituti di credito (tra cui la fideiussione rilasciata in favore di *Contr* fatta valere con il decreto ingiuntivo azionato da *CP_2* nel giudizio esecutivo), con la cessione del credito in suo favore si sarebbe determinata la riunione, in capo allo stesso soggetto, della qualità di creditore e debitore. Gli appellanti hanno inoltre dedotto che, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare diversamente i fatti allegati a fondamento dell’eccezione di estinzione del credito e, pertanto, ritenere estinto il credito (non già per confusione, ma) per effetto di compensazione.

17. Va rilevato, al riguardo, che gli odierni appellanti hanno proposto in distinto giudizio, in via monitoria, domanda nei confronti di *Controparte_5* al fine di ottenerne la condanna al pagamento proprio della somma pretesa da *Contr* con il decreto ingiuntivo 9043/2011 assumendo di essere creditori di *CP_3* in forza del “patto di accollo” concluso con la *side letter* del 2009, patto che, in questo giudizio, è allegato a fondamento dell’eccezione di estinzione per confusione (o, in via alternativa, come sostenuto in grado di appello, per compensazione). Il giudizio in questione si è concluso con sentenza di questa Corte di Appello (sent. n. 148/2017, pubblicata il 13/1/2017), passata in giudicato, che ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda proposta dagli odierni appellanti (a seguito dell’accertata falsità della firma apposta sulla *side letter* e del difetto di prova dell’obbligo di manleva o accollo). Con detta sentenza, dunque, è stata accertata l’insussistenza del credito vantato da *CP_3*. È vero che, successivamente, altro giudice (la Corte d’Appello di Firenze) ha invece accolto, con sentenza parimenti passata in giudicato, una domanda di manleva dagli stessi *Pt_1* e *Pt_2* contro *Controparte_5* ma ciò in relazione ad un diverso credito, fatto valere da diverso creditore (*Controparte_12*) e oggetto di decreto ingiuntivo non azionato nel presente giudizio. Ciò che rileva, in questo giudizio, come sostenuto da parte appellata, è il giudicato formatosi (tra gli attori e *CP_3*) sull’insussistenza dell’obbligo di manleva (o accollo) riguardante il credito di *Contr* giudicato (sull’insussistenza del debito della cessionaria) che preclu-

de l'accoglimento dell'eccezione di estinzione del credito azionato dal successivo cessionario **CP_2**

18. Non può in ogni caso farsi a meno di osservare che, comunque, il Tribunale ha correttamente rilevato che "l'accordo di manleva" del 2009 fatto valere dagli opposenti non è riconducibile alla fattispecie negoziale dell'accollo (c.d. esterno) disciplinata dall'art. 1273 c.c. e che, pertanto, deve escludersi che si sia verificata una modificazione soggettiva (dal lato passivo) dell'obbligazione (con o senza effetti liberatori). Non vi è prova, cioè, che **Controparte_5** abbia inteso assumere, direttamente nei confronti dei creditori, la stessa obbligazione gravante sui signori **Pt_1** e **Pt_2** tanto che anche la stessa Corte d'Appello di Firenze, che pure ha ritenuto valida la scrittura in questione, come pure osservato dal giudice *a quo*, "non ha accertato l'esistenza di un accollo riconducibile alla disciplina del codice civile, ma ha accertato l'esistenza di un obbligo "manleva" della società **Controparte_5** nei confronti dei soli **Pt_1** e **Pt_2** , con la conseguenza che, non essendo configurabile l'accollo ex art. 1273 c.c. dei debiti contratti dai signori **Pt_1** e **Pt_2** verso gli istituti bancari, deve escludersi che per effetto della cessione del 2014 si sia realizzata la riunione nella società **Controparte_5** della qualità di debitore e di creditore in relazione a tale rapporto. Quanto, poi, all'assunto degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto qualificare diversamente i fatti allegati a fondamento dell'eccezione di estinzione del credito e ritenere estinto il credito (non già per confusione, ma) per effetto di compensazione, osserva il collegio che la compensazione - che ha presupposti di fatto diversi dalla confusione - non può essere rilevata d'ufficio e che neppure gli opposenti avevano mai prospettato, nel corso del giudizio di primo grado, la realizzazione di tale fattispecie estintiva.

19. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, con accertamento del diritto di **CP_1** di procedere ad esecuzione forzata per un importo notevolmente inferiore a quello intimato, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio tra gli appellanti e detto appellato, con condanna degli appellanti alla rifusione della residua metà. Gli appellanti devono invece essere condannati a rimborsare le spese del grado - nella misura determinata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario – all'appellato **CP_2** nei cui confronti so-

no integralmente soccombenti. Nella liquidazione delle spese sono applicati i valori medi previsti per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria non espletata.

P.Q.M.

La Corte

In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:

- a) dichiara che *Controparte_1* non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di *Parte_1* e *Parte_2* limitatamente all'importo di € 339.939,12, oltre accessori e spese, di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12355/2014 che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 9043/2011;
- b) dichiara compensate per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio relative al rapporto processuale tra gli appellanti *Parte_1* e [...] *Parte_2* da un lato, e *Controparte_1* dall'altro, e condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare a *CP_1* la residua metà di dette spese che - ferma la liquidazione per l'intero delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale- liquida per l'intero, quanto la giudizio di appello, in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (15%), iva e cpa;
- c) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare a *Controparte_2* le spese del grado, che liquida in € 14.239,00, oltre rimborso spese forfetarie (15), iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Costa Angeli Federico.

Milano, 18 settembre 2023

Il presidente est.
Roberto Aponte